Moret & Associés
Avocats
Rue Centrale 8, 1003 Lausanne
Tél. +41 21 319 44 10 – etude@moret-associes.ch

Lausanne, le 20 juillet 2026

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public, 1000 Lausanne 14

RÉPLIQUE

dans la cause 1C_412/2026

1. Les recourants persistent intégralement dans les conclusions de leur recours du 4 mai 2026.

2. Les observations de l'Office fédéral de l'environnement du 1 juillet 2026 (ci-après : les observations OFEV) confirment ce que les recourants faisaient valoir : le rapport du bureau Hofstetter repose sur une distance source-récepteur de 9,5 m contredite par le plan de situation officiel, et la correction de ce paramètre conduit à un dépassement de la valeur de planification de 45 dB(A). Les recourants relèvent que les intimés eux-mêmes ont produit ce plan de situation (Pièce 203) ; ils ne sauraient aujourd'hui s'en distancier pour défendre la conclusion inverse de leur propre rapport acoustique (Pièce 209).

2a. L'argument des intimés selon lequel le plan de situation n'indiquerait que l'axe des appareils, et non leur point précis d'émission, ne convainc pas : c'est aux intimés qu'il appartenait, s'ils entendaient se prévaloir d'une distance plus favorable, de produire un plan ou un relevé cohérent avec le rapport acoustique sur lequel ils fondent toute leur défense. Il ne saurait être reproché aux recourants de s'appuyer sur la pièce officielle versée au dossier par les intimés eux-mêmes.

3. Les observations OFEV confirment également que l'exception de l'art. 7 al. 3 OPB, sur laquelle les intimés fondent toute leur argumentation relative au devis de capotage acoustique (Pièce 101), ne s'applique qu'en-dessous de la valeur de planification. Le devis invoqué par les intimés est ainsi sans pertinence pour la question déterminante, qui est de savoir si la valeur de planification est respectée, et non si sa réduction supplémentaire serait disproportionnée.

3a. Les recourants relèvent que l'offre des intimés de produire un rapport acoustique complémentaire après coup, formulée dans leur réponse, confirme à elle seule que le dossier actuel ne permet pas de retenir la conformité acoustique du projet avec la certitude nécessaire pour confirmer un permis de construire déjà litigieux à d'autres titres.

4. Sur la qualité pour recourir de M. Stucki, les observations OFEV confirment que le bruit nocturne des installations se propage au-delà du seul voisinage immédiat, ce qui conforte l'atteinte particulière dont il se plaint.

5. Sur le droit d'être entendu, les intimés ne contestent pas, dans leur réponse, que la note du 18 mars 2026 n'a pas été communiquée aux recourants ; ils se bornent à en relativiser la portée. Cela ne change rien à la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., dont la gravité est au contraire accrue par le fait que cette note s'est avérée déterminante pour l'issue du litige sur le point précisément mis en doute par l'OFEV.

5a. Le fait que les recourants aient sollicité, par lettre du 25 mars 2026, la communication des pièces versées au dossier (Pièce 2) ne les dispensait nullement de recevoir une réponse ; à défaut de réponse de la cour de céans avant le prononcé de l'arrêt, ils ne pouvaient que présumer qu'aucune

pièce déterminante n'avait été versée, ce qui s'est révélé inexact.

6. Sur la distance et la hauteur, les recourants maintiennent que le courriel du 2 avril 2025 de Madame Bettex (Pièce 3), rédigé avant toute mesure précise et avant l'assistance d'un avocat, ne saurait leur être opposé comme une reconnaissance définitive de la cotation de l'architecte.

6a. S'agissant de la hauteur, les recourants relèvent que la pratique communale invoquée par la Municipalité et les intimés, aussi constante soit-elle, ne saurait l'emporter sur le texte clair de l'art. 31 al. 1 RPGA, qui se réfère sans ambiguïté au terrain naturel. Une pratique administrative contraire au texte réglementaire ne crée pas un droit à sa perpétuation et peut, elle-même, être qualifiée d'arbitraire si elle revient systématiquement à neutraliser une limite légale.

7. Les recourants persistent dans leurs conclusions, y compris quant à l'effet suspensif, les travaux de mise en service des pompes à chaleur n'ayant, à leur connaissance, pas encore été entrepris.

Me Catherine Moret

Avocate des recourants